

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

Il Collegio composto dai magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Vincenzo Vitalone	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65804/2020 R.G.T.

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Nanni, per delega in atti

ricorrente

E

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Nappi, per delega in atti

resistente

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

OGGETTO: scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 24.12.2020 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, che dall'unione era nata una figlia, che il Tribunale di Roma, con decreto di omologa del 9.3.2007 (in atti) aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava lo scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio indicate in atti.

Costituendosi in giudizio, la resistente nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, chiedendo di accogliere le condizioni in atti.

Nel corso del procedimento, veniva chiesta la pronuncia sullo status da parte del *Pt_1* entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. con

riferimento alle altre domande e il Giudice Istruttore assumeva in decisione la causa solo sulla richiesta pronuncia di status.

Osserva questo Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che nulla osta alla pronuncia sullo status e che dalla documentazione in atti è emerso che le parti sono separate in virtù del decreto citato; inoltre, come emerge dagli atti, le stesse mai hanno ripreso la convivenza.

Così verificata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.

Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.

Quanto alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.

La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 e [...]
CP_1 in data 23.3.1985 a Roma;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985, atto n. 00715, parte I, serie 01);
- provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
- rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Roma, 7.4.2022

Il Giudice rel.

dott.ssa Francesca Cosentino

Il Presidente

dott.ssa Marta Ienzi